

1500261-72.2022.8.26.0145

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Comarca: Conchas

Foro: Foro de Conchas

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas em concurso de agentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 69 do Código Penal), mas absolvição pelo delito de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), pois para a conduta criminosa descrita, faltaram provas concretas, sendo assim, segue-se o princípio in dubio pro reo.

A defesa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchas

Foro de Conchas

2ª Vara

Av. Gregório Marcos Garcia, 808, Conchas-SP - cep 18570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500261-72.2022.8.26.0145 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500261-72.2022.8.26.0145

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130141/2022 -

DEL.POL.BOFETE, 24944512 - DEL.POL.BOFETE, 2130141 - DEL.POL.BOFETE, 2130141 -

DEL.POL.ANHEMBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN APARECIDO DE ALMEIDA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Vistos.

LUAN APARECIDO DE ALMEIDA SILVA e PAULO CAVAZZANI JÚNIOR, qualificados a fls. 14/17 e 66/67, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 12 de maio de 2022, por volta das 23h30, na rua Ideval Claro, número 100, bairro Nossa Senhora dos Navegantes, no município de Anhembi, cidade e comarca de Conchas, em concurso de agentes, possuíam, para fins de tráfico, 19 porções de cocaína acondicionadas em tubos plásticos, 05 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida dia 12 de julho de 2022 (fls. 265/268).

Os acusados foram devidamente citados (fls. 313 e 344).

Ambos apresentaram defesa prévia (fls. 199/ 213 e 241/ 256).

Ocorreram duas audiências de instrução, a primeira, que aconteceu dia 11 de agosto de 2022, foram ouvidos duas testemunhas de acusação (os policiais militares Diego Fernando Batista e Rodolfo Luís Santana), e cinco testemunhas de defesa (Gerson Zeferino, José Maria Ferreira de Oliveira, Antônio Pereira Crisóstomo Filho, Elton Ricardo Peres e Vanderlei Ribeiro da Silva). A segunda, que ocorreu dia 01 de setembro de 2022, contou com o depoimento de mais duas testemunhas de defesa (Gilmar Aparecido da Silva e Renata de Almeida Camargo) e foi feito o interrogatório dos réus.

Em alegações finais, o Ministério Público declarou que requer a parcial procedência da ação, com a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas em concurso de agentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 69 do Código Penal), mas absolvição pelo delito de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), pois para a conduta criminosa descrita, faltaram provas concretas, sendo assim, segue-se o princípio in dubio pro reo.

A defesa de ambos os acusados, alegou falta de provas que comprovem a autoria do delito, devendo então, serem absolvidos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal dos réus, em razão da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06.

O pedido acusatório é parcialmente procedente.

A materialidade e autoria do delito descrito no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), prisão em flagrante (fls. 01/03), autos de exibição e apreensão (fls.13), laudo de exame químico - toxicológico definitivo (fls. 315/317) e prova oral.

A testemunha de acusação, Diego Fernando Batista, contou que ele e seu colega, Rodolfo Luís Santana, estavam fazendo patrulha de rotina, quando chegaram a uma rua que fica próxima a um matagal (esse local já era conhecido da polícia como ponto de tráfico). Resolveram adentrar no local a pé, quando ouviram uma pessoa (mais tarde, descobriu tratar-se de Luan), gritar "salve" e todo mundo que estava no local saiu correndo (incluindo o réu Paulo). Foram primeiro a casa de Paulo, que tinha fugido pela mata até chegar em um barracão onde morava. Lá encontraram uma caixa com 462 DVDs piratas, e uma pochete que continha maconha, cocaína e crack. Paulo revelou que os DVDs lhe pertenciam, mas a droga não. Em seguida se dirigiram a casa de Luan para averiguar o motivo de gritar "salve" toda vez que via uma viatura policial, ele disse que fazia isso como forma de saudação.

Rodolfo Luís Santana, confirmou e reintegrou toda a história contada por seu colega, Diego Fernando Batista.

As testemunhas de defesa, Gerson Zeferino, José Maria de Oliveira, Antônio Pereira Crisóstomo Filho e Elton Ricardo Peres, pontuaram que Paulo é trabalhador, e nunca tiveram nenhuma notícia de envolvimento dele com atividades criminosas.

As testemunhas de defesa, Vanderlei Ribeiro da Silva, Gilmar Aparecido da Silva, Renata de Almeida Camargo, disseram que Luan é humilde e simples, e que possui mania de gritar "salve" toda vez que chega alguém naquela rua.

Em seu depoimento, Paulo Cavazzani Júnior, afirmou ser inocente e contou que estava em sua casa assistindo um filme, quando sua porta foi estourada por policiais, que a revistaram, e em seguida foram para a de Luan, que já estava na viatura. Ele afirma que só tomou conhecimento dos entorpecentes quando já estava no plantão de Botucatu.

Luan Aparecido de Almeida Silva, relatou ter ouvido um barulho e gritado "salve", logo em seguida os policiais foram até a sua casa interrogar o motivo do grito, e afirmaram que quando fossem levar alguém ele iria junto. Não foi explicado para si o motivo da abordagem, tomou conhecimento apenas na delegacia de Botucatu.

Diante de todas as provas orais coletadas, ficou claro que as testemunhas de acusação trouxeram depoimentos seguros e coerentes a respeito da autoria e constituição do crime (tráfico de drogas em concurso de agentes).

Cabe ainda reforçar, que o policial Diego relatou que esta não foi a primeira vez que Luan vê uma viatura e grita "salve", sendo então notado pelos oficiais que esse grito era um aviso ao comparsa.

A respeito da denúncia feita em relação ao artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não há provas suficientes para indicar os elementos do tipo, sendo, portanto, o caso de absolvição.

Já com relação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 é certa a condenação, passo então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena base deve ser fixada no mínimo legal para o acusado Luan, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (fls. 222/224).

Para Paulo, como possui condenações anteriores (fls. 227/ 237) que não configuram reincidência, fixo acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, não há presença de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, para Luan, será aplicada a causa de diminuição de pena constante no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Sua primariedade, a inexistência de condenações anteriores e a quantidade de drogas, são circunstâncias que indicam que não está intimamente envolvido com a criminalidade. Dessa maneira fixo a pena em 1 ano, 8 meses e 167 dias multa.

Para Paulo, devido seus maus antecedentes, não é inviável aplicar a causa de diminuição, posto que faz o crime seu modo de vida, estando envolvido com a criminalidade.

De acordo com o art. 33 do CP, fixo o regime inicial aberto para o réu Luan e regime inicial fechado para o réu Paulo.

Deixo de aplicar o art. 44 do CP ao réu Luan, porque desfavorável diante do regime inicial. Incabível para o acusado Paulo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório formulado para:

ABSOLVER os réus da imputação do crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

A) CONDENAR o réu LUAN APARECIDO DE ALMEIDA SILVA , como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, e aplico-lhe a pena de 1 ano, 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias multa, no mínimo legal.

B) CONDENAR o réu PAULO CAVAZZANI JÚNIOR, com incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, e aplico - lhe a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no mínimo legal.

Concedo ao réu LUAN o direito de recorrer em liberdade.

NEGO ao réu PAULO o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: (i) lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); (ii) oficie-se ao TRE para aplicação do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (iii) providencie-se ao necessário para o cumprimento das condições impostas ao acusado, oficiando-se aos órgãos de segurança para a fiscalização a respeito do seu cumprimento; (iv) expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, se necessário, no percentual máximo.

Conchas, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA